

מסורת הש"ס

(א) סנהדרין ט"ו, (ג) [מס' שמחות פ"ב], (ג) [בערכין ערך עמד גורם ומושב], (ד) [נעלי כף], (ס) [נעלי טו, כ"ב 35:], (ו) גיטין מ"ו, (ז) [נעלי טו:], (ח) [מלאכה לזם רשות הרבים מפסיק מביט לבית שני, מ"ו], (ט) [שני מוס', לעלי יט, ד"ה מודה],



תורה אור השלם

- הנהי' מַטְלַטְלָךְ טַלְטְלָה גְבֵר וְעַתָּה עֲטָה;



גליון הש"ס

תוס' ד"ה והוא וכו' לא קאי אתרומת. עיי' עירובין דף טז ע"פ מוס' ד"ה אפילו ענד:



הגהות הב"ח

(א) גמ' כפר קטן ידון כמבוי מי' (ב) שם נגד' מנגדין לנ"ל ותיבת נמי נחקק: (ג) תוס' ד"ה כפר קטן ידון כמבוי וטעמא: (ד) ר"ה אלו כי' דנפק המדיר מן ואינה קוצה לה:



מוסף רש"י

בית הפרס. הוא שדה שמוש בה קבר דמקן (אחלות פ"ו מ"א) המורס את הקבר היה זה שדה בית הפרס מלא מענה מלא אמה, וגזר רבנן שמה חתמה מתריסר מלא העלמות ויפרקן בלוקר המענה ויש כאן עלם כשעורה ויעצור ויסעטו, ועלם כשעורה ומחלה בנגעו וכמלא דהיטו הספס (פסחים צב: וכו"ב) ברכות יס:) ולוקמי רבנן כל סבינות הקבר מלאה אמה כשפס טומאה (נדח נז: ועי' לקמן כה), בית הפרס ח"י מענה חלס אחד של מלאה אמה (ומוק' ה') אלו' לקון דבר שזר ופרסו על שם שפסרו: העלמות (נדח נז:), דרוב נשים בתולות נישאות. רוב נשים שבעלם ששאלות לבעל, בתולות הם (ושבים ב"ב צב:).



תוספות ר"ד

ת"ש המגרש את אשתו לא תנשא בשכונתה. פי' לפי שמכרת ברימיותו ובקריצותיו ושמא יבואו לידי עבירה. ואם היה כהן לא תדור עמו במבכר. פי' שמא יבוא עליה וכהן אסור בגרושה [גם היה כהן כקטן] זה היה מעשה ואמרו כפר קטן נידון כשכונתו: איבע"י לחו מי נדחה כהן ת"ש דתניא היא נדחת מפניו והוא אינו נדחה מפניה. ואם היה חצר שלה הוא נדחה מפניה אפילו היה חצר שלה היה חצר של שניהם מהו. ת"ש היא נדחית מפניו דטלטולא דגברא קשה מדאיתתא: ת"ד ר"ה ברי' דר"י אמר נגדי' נמי מנגדינן להו. אמר ר' תנא רבא בבבלי רבתי פי' מסכתא היא וקרי' אותה מוס' שמחות ומשנה ראשונה שלה זו היא הגוסס הרי הוא כחי לכל דבריו בד"א בשנתגרשה מן הנשואין אבל נתגרשה מן האירוסין נפרעת ע"י עצמה שאין לבו גם בה. והוא ארוס וארוסתו דאתו קמי' דרבא אוקי רבא שליח ביניהו. פי' בפניו היו הזה היה יתיב ר"א ב"מ קמי'. א"ל למה ליה למר כולי האי והארי' תנא בבבלי רבתי וכו', א"ל ה"מ היכי דלא גיסי אהדרי הכא את חזינא דגיסי אהדרי. פי' שמכירין ואי' ברימיות ובקריצות: **בתנ"י** ואלו נאמנין להעיד בגודלן על מה שראו בקוטנן. פי' אפי' דבעינן ראי' והגדה בכשרות הכא נאמנים על ראית קטנותם משום דהוה מדרבנן ודוקא להעיד בגודלן על מה שראו בקוטנן אבל להעיד בקטנותם לא פי' שאם יאמר הקטן זה כת"י של אבא אין משגיחין דבבריו דאמרי' אין מושב דבבריו אבל כשהגדיל ומעיד על ראית קטנותו אמרי' אי לא דקים לי' שפיר לא הוה מסתיר בגודלו. נאמן אדם לומר זה כת"י של אבא זה כת"י של רבי זה כת"י של אחי. פי' ומקימים השטר על פיו. ואפי'

האשה שנתארמלה

ואם היה כהן. אפילו לא ניסת: **לא תדור עמו זמני**. שמא יצא עליה וכהן אסור בגרושה אצל ישראל כל זמן שלא ניסת **תדור זשכונתו: ואמר רב גרס**. ומהאי קרא שמעינן לה: **לוח הימנה**. בהיותה תחתיו: **זנכסי אציה**. שהיו שגרש את אשתו קא מיירי: **אינה נפרעת**. הימנו ע"י עצמה שלא יקרבו דנכרים: **זאכל רבסי**. מסכתא היא וקורין אותה שמחות. וזו היא משנה ראשונה שלה הגוסס הרי הוא כחי לכל דבריו: **ארוס וארוסמו**. כהן היה: **והאמר רב נחמן תנא זאכל רבסי**. דמן האירוסין נפרעת על ידי עצמה: **דגיסי צהדי**. מכירין זה את זה ברמיזות וקריעות. בלע"ז פרייוו"ך: **בתנ"י** זה כפס ידו של אבא. ומקיימין השטר על פיו אע"פ שמת אביו ועוד זה קטן: **שיאלם צהיומא**. וזהו סימן שניסמ צהולא וכמותה מאתים כדאמרין צריש פירקין: **יולא מזים הספר**. כשהיינו למדין מיוקות צדיק רבן. וזכולוהו מפרש טעמא בגמרא: **אכל אין נאמנין כו'**. דאפוקי ממונא הוא ובעינן עדות מעלייתא. וכמותה היינו טעמא דרוב נשים בתולות נישאות: **מעמד ומספד**. מקום היה לו כהן להספיד ממיו כשמוליכין לבית קברות שלו ולעשות שם מעמדות ומושבות שהיו עושין שצעה למת: **רבי יוחנן בן ברוקא אומר נאמנים** לא גרסינן ליה זממני' אלא צבריימא [ע"כ] ולא אדרכ' מעמד ומספד קאי: **גמ' דשניא גביה**. ונתן עיניו בקטנותו ככתב יד אציו: **קיוס שטרות מדרבנן**. דמדאורייתא לא צעינן קיוס דאמר ר"ל (לעיל דף יח:). עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן **צב"ד: הימנוסו רבנן דרבנן**. דצבר שהו' מדצריהם האמינו ואין זה עוקר דבר מן התורה הס אמרו והס אמרו הס הוצרכו קיוס העדות והס הכשירו צו את אלו: **גלוי מלתא בעלמא הוא**. כלומר אין הדבר צריך עדות אלא לפרסם שיא' הדין לאור צלא מגמוס: אפוטרופוס

עמנו על הגורן והמקום הזה בית הפרס ועד כאן היינו באין בשבת אבל אין אדם נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה **מעמד** ו**מספד** היה לפלוני **במקום הזה: גמ'** אמר רב הונא בריה דרב יהושע והוא שיש גדול עמו וצריכא דאי אשמעינן אביו משום דשכיח גביה אבל רבו לא ואי אשמעינן רבו משום דאית ליה אימתיה דרביה אבל אביו לא ואי אשמעינן הגי תרתי אביו דשכיח גביה ורבו דאית ליה אימתיה אבל אחיו דלית ליה לא הא ולא הא אימא לא קמ"ל כיון ^טדקיום שטרות מדרבנן הימנוהו רבנן דברבנן: **זכור הייתי בפלוגית שיצאה בהינומא וראשה פרוע: מאי טעמא** ^סכיון דרוב נשים בתולות נישאות גלוי מלתא בעלמא הוא: **יושהיה איש פלוני יוצא מבית הספר למבול לאכול בתרומה: ודלמא עבד כהן הוא מסייע ליה לר' יהושע בן לוי דאמר ר' יהושע בן לוי** **אסור לאדם שילמד את עבדו תורה ולא והתניא** ^זללוח הימנו רבו או שעשאו רבו אפוטרופוס

עמנו על הגורן והמקום הזה בית הפרס ועד כאן היינו באין בשבת אבל אין אדם נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה **מעמד** ^זו**מספד** היה לפלוני **במקום הזה: גמ'** אמר רב הונא בריה דרב יהושע והוא שיש גדול עמו וצריכא דאי אשמעינן אביו משום דשכיח גביה אבל רבו לא ואי אשמעינן רבו משום דאית ליה אימתיה דרביה אבל אביו לא ואי אשמעינן הגי תרתי אביו דשכיח גביה ורבו דאית ליה אימתיה אבל אחיו דלית ליה לא הא ולא הא אימא לא קמ"ל כיון ^טדקיום שטרות מדרבנן הימנוהו רבנן דברבנן: **זכור הייתי בפלוגית שיצאה בהינומא וראשה פרוע: מאי טעמא** ^סכיון דרוב נשים בתולות נישאות גלוי מלתא בעלמא הוא: **יושהיה איש פלוני יוצא מבית הספר למבול לאכול בתרומה: ודלמא עבד כהן הוא מסייע ליה לר' יהושע בן לוי דאמר ר' יהושע בן לוי** **אסור לאדם שילמד את עבדו תורה ולא והתניא** ^זללוח הימנו רבו או שעשאו רבו אפוטרופוס

דקין וקשה לרבינו יצחק דצפ' נושאין על האנוסה (יבמות דף קט: ושם) מפרש הש"ס הא דלין חולקין תרומה לעבד משום דלמא אחי לאסוקיה ליוחסין מה צריך להאי טעמא הוה ליה למימר דלין חולקין אפי' אין מעלין שמה ישאל גם אחר שיסתחרר כדפריך כהא הש"ס וכן מפרש התם הש"ס **דלין חולקין לנשה צלא בעלה משום גרושה ומאי טעמא נמי דמאן דאמר חולקין וי"ל דלא שכיחא כולי האי שישאל תרומה אחר שיסתחרר לא בתרת עבד ולא בתורת כהן כי ירא פן יצדקוהו ויתצבר שהוא עבד ויזילאו עליו קול עזדות ולא חיישינן נמי פן ימכרנו רבו לישראל וישאל תרומה שהרי מוונותיו על רבו ואין אדם חוטא ולא לו וכולי האי לא חיישינן שמה יאמר לו רבי ישראל לאי מעשה ידיך מוונותיך:**

פי' בדבר שהוא מדבריהם האמיניהו. ואין זה עוקר דבר מן התורה אלא הם אמרו והם הכשירו בו את אלו ודוקא באלו שהוא רגיל בהן הוא נאמן אבל על כתב נכרים אינו נאמן להעיד על ראיות קטנותו דדילמא לא קים ליה שפיר ואפילו אמר אני ראיתי כשתחם כבשר זה אין ראית הקטן עדות עד שיאמר כי אני מכיר בחתימתו ודוקא הקרוב מעיד על חתימת הקרוב ואין זה נוגע בעדותו שאין מגיע לקרובו שום הנאה והפסד אלא למלוה וללוה מגיעים. אבל אם היו העדים קרובים למלוה או ללוה או שתי שניהם קרובים ולז' אין נאמנים להעיד על החתימה שאין מוציאין ממון ע"פ קרובים. ואפי' דקיום שטרות דרבנן ראית קטן הוא דהכשירו בהן חכמים. אבל לא עדות קרובים: זכור הייתי וכו' מ"ש כיון דרוב נשים בתולות נשאות גלוי מילתא בעלמא הוא לברר הדבר. פי' אפי' דבמיד' דממונא לאו מהימן דלאו עליה בלחוד סמכי אלא על הדוב. וה"ה דבעינן נמי הכא והוא שיש גדול עמו ששני

פרק שני כתובות

כת.

ואם היה כהן לא תדור עמו במבוי ^א). דכיון דפנויה היא קיל ליה אצל אם נישאת אין צריך להרחיק אלא כדי שכוונה דהיינו ג' זמים כדאמרין בסוף פרק קמא דע"ז (דף כא). דכיון דנישאת חמירא ליה אפי' לכהן: **בכ"ר** **קטן נידון** ^ב) **בשכונתה**. וטעמא לפי שאין בני אדם מזוין שם ורגיל יותר לצא אללה ודווקא כפר קטן אצל כפר ציוני לא: **רב הונא אמר נגודי מנגדינן דחו**. נראה לר"ת

דלרצ הונא נמי משמצינן וגם מנגדין שכל אחד מחמיר מתצירו ואם מנגדין אומר דנגדינן ליה צלא שמתא הוה מיקל טפי כדאמרין צמועד קטן (דף יז). וצפרק מקום שהגו (פסחים נב). צמערצא כי מחייב לזריצא מרבנן מימנו אנגידיא ולא מימנו אשמתא: **א"ר נאמנין דהעיד בגודלן מה שראו בקופנן**. משמע דבקוטנן לא מהימן אפילו דרבנן דהא מוקי לה בגמרא צתרומה דרבנן וקשה לריצ"א דאמר צפ"ק דפסחים (דף ד: ושם) דנאמנים על דיקת חמך אפי' נשים ועבדים וקטנים ופרין מירי מששא אית צהו ומשני הואיל וצדיקת חמך דרבנן הימנוהו רבנן דרבנן וי"ל דהתם היינו טעמא משום דצדיקת חמך הוה צידו לכן נאמן אפילו קטן דרבנן אצל קשה דהיכא צדידו אפי' דצאורייתא אשה מהיימנא דצפרק המדיר (לקמן דף עב. ושם) תנן (י' וקוצא לה חלה וצניקור מעשים בכל יום שאנו סומכין עליהן וי"ל דצירושלמי מפרש דצדיקת חמך הוה טורח ונשים עלנלותי הן ולכהי אי לאו דצדיקת חמך דרבנן לא הוו מהיימני: **והוא שיש גדול עמו**. ^אלא קאי אחרומה דצתרומה סגי צא'

כיון דלין מעלין מתרומה דרבנן ליוחסין דלכהי מוקי לה צתרומה דרבנן דצתרומה דאורייתא כיון דסבר תנא דידן דמעלין ממנה ליוחסין כדאמרין לקמן אינו נאמן אפי' יש גדול עמו הלכן צתרומה סגי צאיהו לחודיה וכל היכא דצעינן מרי מדרבנן סגי צהוא ואחר: **קיום שטרות דרבנן**. מימנא כיון דמדאורייתא אפילו אין עדים שזכירו חתימת העדים השטר כשר א"כ כל אדם שזירא מייף ויכתבו ויחתום מה שזירא ויגבה ממנו והכל אור"ש) דליכא למימר כגון שלוח מודה שכתבו וטוען שהוא פרוע וקסבר האי תנא דמודה צשטר שכתבו צריך לקיימו והאי קיוס הוי ודאי מדרבנן אי נמי כגון שנתקיים משדה אחת או משמי שדות ויולא מתחת ידי עצמו דאמר לעיל (דף כ.) דחיישינן שמה זייף ומינה צריש גיטין (דף ג. ושם) מוכח דאפילו היכא דלין מכירין החתימה כלל הוי מדאורייתא כמי

שנחקרה עדותן צב"ד: **ודלמא עבד כהן הוא**. פי' ועכשיו נשתחרר וטול שלא

דקין וקשה לרבינו יצחק דצפ' נושאין על האנוסה (יבמות דף קט: ושם) מפרש הש"ס הא דלין חולקין תרומה לעבד משום דלמא אחי לאסוקיה ליוחסין מה צריך להאי טעמא הוה ליה למימר דלין חולקין אפי' אין מעלין שמה ישאל גם אחר שיסתחרר כדפריך כהא הש"ס וכן מפרש התם הש"ס **דלין חולקין לנשה צלא בעלה משום גרושה ומאי טעמא נמי דמאן דאמר חולקין וי"ל דלא שכיחא כולי האי שישאל תרומה אחר שיסתחרר לא בתורת עבד ולא בתורת כהן כי ירא פן יצדקוהו ויתצבר שהוא עבד ויזילאו עליו קול עזדות ולא חיישינן נמי פן ימכרנו רבו לישראל וישאל תרומה שהרי מוונותיו על רבו ואין אדם חוטא ולא לו וכולי האי לא חיישינן שמה יאמר לו רבי ישראל לאי מעשה ידיך מוונותיך:**

פי' בדבר שהוא מדבריהם האמיניהו. ואין זה עוקר דבר מן התורה אלא הם אמרו והם הכשירו בו את אלו ודוקא באלו שהוא רגיל בהן הוא נאמן אבל על כתב נכרים אינו נאמן להעיד על ראיות קטנותו דדילמא לא קים ליה שפיר ואפילו אמר אני ראיתי כשתחם כבשר זה אין ראית הקטן עדות עד שיאמר כי אני מכיר בחתימתו ודוקא הקרוב מעיד על חתימת הקרוב ואין זה נוגע בעדותו שאין מגיע לקרובו שום הנאה והפסד אלא למלוה וללוה מגיעים. אבל אם היו העדים קרובים למלוה או ללוה או שתי שניהם קרובים ולז' אין נאמנים להעיד על החתימה שאין מוציאין ממון ע"פ קרובים. ואפי' דקיום שטרות דרבנן ראית קטן הוא דהכשירו בהן חכמים. אבל לא עדות קרובים: זכור הייתי וכו' מ"ש כיון דרוב נשים בתולות נשאות גלוי מילתא בעלמא הוא לברר הדבר. פי' אפי' דבמיד' דממונא לאו מהימן דלאו עליה בלחוד סמכי אלא על הדוב. וה"ה דבעינן נמי הכא והוא שיש גדול עמו ששני

עין משפט ונר מצוה

קיה א ב ג מיי פכ"א מהל' אסורי ביאה הלכה כו סמג לאחין קכו טוש"ע אה"ע סימן ו סעיף ז וסימן קט סעיף א:

קיה ד מיי שם טוש"ע שם סי' קיט ס"ח:

קב ה ו מיי שם טוש"ע שם סעיף ט:

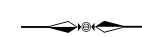
קבא ז ח מיי שם טוש"ע שם סעיף י:

קבב ט י מיי פ"ו מהל' עדות הלכ' א ופי"ד הלכה ג סמג לאחין דט טוש"ע סי' קי' לה סעיף ד ה ו סי' מז סעי' י ונכד' אלפס עוד ביבמות פ"ג דף א' ע"כ:

קבג כ מיי פט"ו מהל' אשיות הלכה כה סמג עשין מזו טוש"ע אה"ע סי' טו סעיף טו:

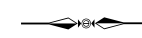
קבר ל מיי פ"כ מהל' אסורי ביאה הלכ' טו טוש"ע שם סי' ג' סעיף ה: קבה מ מיי פ"ח מהל' עבדים הלכה יח טוש"ע י"ד סי' רסו סעיף ע"א:

קבו נ מיי שם הלכה ז טוש"ע שם סעיף ע:



לעזי רש"י

פריוו"ך [פריב"ז]. מכיר קרוב.



תוספות ר"ד (המשך)

שמתו בצדו זה קטן. שנמצא שפעיד עכשיו כשהוא גדול על ראית קטנותו נאמן הוא זכור דקיום שטרות דרבנן. מוסר אני באשת מי נישאת בהינומא וראשה פרוע פי' והוא סימן שנשאת בתולה וכתובתה מאתים כדאמרין בריש פירקן. ושהיה איש פ' יוצא מבית הספר לטבול לתרומתו ושהיה חולק צמנו בגורן ושחמקום הוה הוא בית הפרס אבל אינו נאמן לומר דרך ה' לאיני פלוני במקום הוה מעמד ומספד ה' לפלוני במקום הוה. פי' דאפרוק ממונא הוה ובעי' עדות מעלייתא והיניו טעמא דכתובה דרוב נשים בתולות נישאות: אמר ר"ה ברי' דר"י והוא שיש גדול עמו. פי' דשני עדים צריך להעיד על חתי' שהיא שלהן כדאמר לעיל דצ"כ לא פליגי רבנן על"י דר' אלא בוא"א זה כתבי אבל זה כתב חבירי מודו רבנן דבעינן שנים עדים על כל חתימה וחתימה והכא אמר ר"ה דוקא ראית קטן א' הכשירו ולא ראית שני גבי' פי' ונתון עיניו בקטנותו ראית קטנותו. וצריכא דאי אשמעינן אביו משום דשכיח גבי' פי' ונתון עיניו בקטנותו מכתיב יד אביו אבל ראיא לא ואי אשמעינן רבו משום דאית ליה אימת' דרביה אבל אביו אימא לא ואי אשמעינן הגי תרתי אביו דשכיח גבי' ורבו משום דא"ל אימת' אבל אחיו דלא הא ולא קטנים כיון קמ"ל. כיון דקיום שטרות דרבנן. פי' דמדאורייתא לא בעי קיום דאורי' עדים החתומים ע"ה נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד הימנה רבנן דברבנן